



Nr. 306 Kabinettsitzung vom 1. Juli 1922, 15.30 Uhr

R 43 I/1378 , Bl. 1 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Schmidt, Brauns, Radbruch, Giesberts, Fehr; StS Hemmer, Teucke, Bodenstein, Kumbier, Müller; MinDir. Meissner, Müller, Falck; MinR Kempner, Werner, Wolf, Kunow [?]; Wirkl.LegR Rümelin; RegR von Hagenow, Wels; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 15:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über die Pflichten der Beamten zum Schutz der Republik.
2. Entwurf eines Gesetzes über die Feier- und Gedenktage.
3. Neuer Aufruf der Gewerkschaften.

1. Entwurf eines Gesetzes über die Pflichten der Beamten zum Schutz der Republik.

Dem Entwurf wurde zugestimmt. Der Reichsminister des Innern wird das Weitere veranlassen ¹.

2. Entwurf eines Gesetzes über die Feier- und Gedenktage.

Der *Reichsminister des Innern* erläuterte kurz die Vorlage. Er war der Auffassung, daß man, nachdem Sachsen, Thüringen, Baden, Braunschweig, Lippe und Mecklenburg den 1. Mai als gesetzlichen Feiertag erklärt hätten, diesen Feiertag nicht mehr reichsgesetzlich aufheben könne. Dagegen hielt er es für möglich und richtig, die Bestimmungen, die in Sachsen, Thüringen, Braunschweig und Anhalt den 9. November zum gesetzlichen Feiertag erklärt hätten, wieder aufzuheben. Als Reichsfeiertag sollte der 11. August gelten. Nach kurzer Erörterung wurde von dem *Vizekanzler* festgestellt, daß das Kabinett der Vorlage zustimme, daß, falls sich wegen der weiteren Bestimmungen Schwierigkeiten ergeben sollten, unter allen Umständen der Reichsfeiertag am 11. August durchgebracht werden müsse ².

¹ Entsprechende Bestimmungen waren zunächst im 1. Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Republik formuliert (siehe Dok. Nr. 301 §§ 10–12). Im Kabinett wurde bereits am 27.6.21 über einen gesonderten Entwurf beraten (P. 2) und beschlossen, das RIM solle einen neuen Entwurf vorlegen. Dieser Entwurf (R 43 I/2552 , Bl. 255-257) gelangt in erweiterter (siehe dazu Dok. Nr. 310, P. 2) und geringfügig abgeänderter Form am 6.7.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4680 und 4765, Bd. 374) und wird nach zahlreichen Abänderungen am 21.7.1922 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 590).

² Der Entwurf dieses Gesetzes geht am 14.7.1922 dem RR zu (RR-Drucks. Nr. 184; diese sowie der Entwurf nebst Begleitschreiben des RIM in R 43 I/566 , Bl. 170-174). Erst am 20.4.1923 geht dem RT eine neue Fassung des Entwurfs nach Zustimmung des RR, der das Gesetz im Gegensatz zur RReg. für verfassungsändernd hielt, zu. Sie wird dem 22. Ausschuß überwiesen (RT Bd. 359, S. 10776 C) und bleibt in dieser Legislaturperiode unerledigt.

3. Neuer Aufruf der Gewerkschaften³.

Die Angelegenheit wurde eingehend erörtert. Von allen Seiten wurde der Beschluß einer neuen Demonstration der Gewerkschaften für unglücklich gehalten, weil er der Sache nicht diene. Von einigen Mitgliedern wurde der Auffassung Ausdruck gegeben, daß derjenige, der die Arbeit versäume, möge er Arbeiter, Angestellter oder Beamter sein, mit Abzug des Lohnes für die versäumte Zeit zu rechnen habe. Von anderer Seite wurde dringend widerraten, einen Lohnabzug eintreten zu lassen, zumal auch, wie weiter hervorgehoben wurde, eine umständliche Verrechnung stattfinden müßte. Was die Stilllegung des Eisenbahnbetriebs anlange, so wurde von Vertretern des Verkehrsministeriums erklärt, daß auch im Interesse der Sicherheit der Betriebe unmöglich von den Gewerkschaften in behördliche Betriebe eingegriffen werden könne.

Der Herr *Reichskanzler* erklärte sich bereit, auf die Gewerkschaften einzuwirken und sie vor der eigenmächtigen Stilllegung des Eisenbahnverkehrs zu warnen. Einen Lohnabzug hielt er bei der augenblicklichen Situation für gefährlich. Im übrigen gab er ein Bild über die Lage im Reichstag, wo sich bei den bürgerlichen Parteien eine gewisse Ernüchterung gezeigt und die Stimmen gemehrt hätten, daß, insbesondere angesichts der an einzelnen Orten anscheinend von kommunistischer Seite erfolgten Gewalttaten, das Gesetz auch gegen die äußerste Linke angewandt werden müsse. Er war der Auffassung, daß man sehr vorsichtig operieren müsse, da man zum ersten Male vor einer gewissen Geschlossenheit der gesamten Linken stehe, die bei den Arbeitern draußen viel tiefer zum Ausdruck komme, als im Parlament selbst. Vertreter der Gewerkschaften habe er gestern empfangen. Es käme ihnen darauf an, die in der bayerischen Rätefrage stark verurteilten Leute durch Amnestie der Strafe zu entziehen. Er habe ihnen klargelegt, daß eine jetzige Störung der bayerischen Maßnahmen nicht ohne Eindruck bleiben könne. Dr. Braun-Franken habe in dieselbe Kerbe gehauen. In den bürgerlichen Parteien der Mitte bestehe nicht der Wille, der bayerischen Justiz in die Arme zu fallen. Die Sache läge ziemlich schwierig.

Der *Reichsarbeitsminister* machte Mitteilungen über die Preissteigerung und die Lage im Ruhrgebiet sowie im Buchdrucker-, Bau- und Textilgewerbe. So sehr er den Reichskanzler verstehe, müsse er doch fragen, ob nicht der Zeitpunkt gekommen sei zu bremsen, um den Karren auf der abschüssigen Bahn noch aufhalten zu können. Auch außenpolitisch müsse eine Aktion bei den Auslandsvertretern unternommen werden.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß dies beim amerikanischen Botschafter geschehen sei und daß von Simson auch einen diesbezüglichen Auftrag in London habe.

Der *Reichspostminister* teilte mit, daß sich auch die Reichsdruckerei dem Buchdruckerstreik angeschlossen hätte, so daß weder Drucksachen (Gesetze) noch Geldscheine hergestellt werden könnten. Die Sitzung wurde hierauf unterbrochen, um mit den Regierungsparteien die innere Lage zu erörtern. Sie soll nach Schluß dieser Besprechung fortgesetzt werden⁴.

Die Kabinettsitzung wurde nach Schluß der Parteiführerbesprechung wieder aufgenommen. Nach kurzer Erörterung wurde beschlossen, daß denjenigen Beamten, Angestellten und Arbeitern der Reichsverwaltung, die sich an den für den 4. Juli in Berlin und sonst im Reiche in Aussicht genommenen Demonstrationen für die Republik beteiligen wollen, auf Wunsch die Teilnahme ermöglicht werden solle. Abzüge von Lohn und Gehalt sollten nicht gemacht werden. Die besonderen Bestimmungen, die sich für die Betriebsverwaltungen ergeben, bleiben dem Reichsverkehrsminister und Reichspostminister vorbehalten. Wegen der Stilllegung des Eisenbahnbetriebes wird noch mit den

³ Der ADGB, der AfA, die SPD, USPD und die Kommunistische Partei hatten sich am 29.6.1922 an den RK gewandt und in Bezug auf das zu erlassende Gesetz zum Schutz der Republik diejenigen Forderungen wiederholt, die sie in dem Aufruf zur Verteidigung der Republik und der Grundrechte vom 27.6.1922 aufgestellt hatten (Aufruf vom 27.6.1922 siehe Ursachen und Folgen, Bd. IV, S. 220 ff. und Schultheß 1922, S. 81; Schreiben an die RReg. vom 29.6.22 siehe R 43 I/1867, Bl. 84). Zur Durchsetzung der aufgestellten Forderungen hatten die beiden Gewerkschaften und die drei Linksparteien die Arbeiter, Angestellten und Beamten aufgerufen, am 4.7.22 die Arbeit nachmittags ruhen zu lassen (Aufruf vom 30.6.22 in Vorwärts Nr. 306 vom 1.7.1922).

⁴ Siehe Dok. Nr. 307.

Gewerkschaften verhandelt werden. Der *Reichsminister des Innern* wird den Reichsministern von der Behandlung des Dienstes am 4. Juli Mitteilung machen.

Zitierhinweis

Nr. 306 Kabinettsitzung vom 1. Juli 1922, 15.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 923–925 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D306>